

1500959-69.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que chegar ao local foram viram os denunciados realizando uma contagem de uma quantia em dinheiro, sendo encontrado no solo entre os acusados uma sacola plástica contendo entorpecentes e uma folha de caderno com anotações de contabilidade referente ao tráfico de drogas ,ao passo que a versão trazida pelo acusado se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500959-69.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500959-69.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LIMA DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

JEFFERSON LIMA DE SOUZA e CARLOS GABRIEL LOPES DOS SANTOS POLVORA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 9 de março de 2022, por volta de 11h40min, na Rua Antônio de Moura Andrade, altura do nº 906, Cidade Náutica, nesta cidade de São Vicente, JEFFERSON LIMA DE SOUZA, fotografia à pág. 11, RG 43.007.819/SSP-SP, nascido em 13/12/1987, filho de Jucilene Lima dos Santos e José Bonfim de Souza, natural de São Vicente/SP, residente no Dique do Pompeba, nº 727, nesta cidade, e CARLOS GABRIEL LOPES DOS SANTOS POLVORA, fotografia à pág. 18, RG 55.304.495/SSP-SP, nascido em 11/1/2000, filho de Patricia Lopes dos Santos Polvora e José Carlos Melo Polvora, natural de Santos/SP, residente na Rua Pio XII, nº 232, nesta cidade, agindo em concurso e unidade de desígnios, guardavam 41 (quarenta e um) porções de cocaína, com peso bruto de 44g (quarenta e quatro gramas), e 39 (trinta e nove) pedras de crack, com peso bruto de 10g (dez gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 5), auto de constatação provisória (pág. 6) e fotografias (págs. 25 e 30/33).

Os réus foram notificados (págs. 118 e 120) e apresentaram defesa prévia (págs. 125/130).

Recebida a denúncia em 18/4/2022 (págs. 138/140), os réus foram citados (págs.

161).

Em audiência realizada por videoconferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e interrogados os réus (págs. 167).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls.171/176), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou a fixação do regime diverso do fechado com o direito de recorrer em liberdade (fls.182/188).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denúncia é procedente

Em audiência, a testemunha Milton Raphael Moreira, policial civil, disse que no decurso de diligências no local dos fatos, percebeu uma movimentação suspeita em um beco, momento que decidiu estacionar a viatura e se aproximar do local. Avistaram os réus sentados realizando a contagem de uma quantia em dinheiro, sendo encontrado no solo entre os acusados uma sacola plástica contendo entorpecentes e uma folha de caderno, no qual eram efetuadas as anotações de contabilidade referente ao tráfico de drogas.

Em audiência, a testemunha Bruno Tadeu de Brito Alves, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu Jefferson Lima de Souza disse que estava à noite toda no uso de drogas, com o intuito de efetuar a compra de mais drogas, ele se direcionou ao beco, no qual não tinha ninguém, momento que foi abordado pelos policiais, afirmando que apenas se encontrava com um cachimbo de crack, sendo conduzido à viatura e encaminhado a delegacia.

Em interrogatório, o réu Carlos Gabriel Lopes dos Santos Pólvora disse foi levar a filha de sua casa para a casa da mãe dela, em virtude do local ser próximo perto da boca, o réu, devido ser usuário de maconha, aproveitou-se para efetuar a compra de maconha, ao se aproximar do local ele foi abordado pelos policiais presentes no local, no qual já estavam abordando o réu Jefferson, sendo encontrado com o interrogado 10,00 (dez reais) que estavam seu bolso. Os outros policiais correram atrás do Jefferson e em direção a um terreno, no qual saíram do local com as drogas.

A materialidade delitiva restou devidamente evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (pág. 5), auto de constatação provisória (pág. 6), fotografias (págs. 25 e 30/33) e laudo pericial (págs. 149/151), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado e a folha de caderno referente à uma contabilidade, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva dos réus Jefferson Lima de Souza e Carlos Gabriel Lopes dos Santos Pólvora restou devidamente demonstrada, dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram os réus em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que chegar ao local foram viram os denunciados realizando uma contagem de uma quantia em dinheiro, sendo encontrado no solo entre os acusados uma sacola plástica contendo entorpecentes e uma folha de caderno com anotações de contabilidade referente ao tráfico de drogas ,ao passo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que os denunciados mencionaram que em não viram as drogas previamente, apenas quando foram apresentadas pelos policiais após sair de um terreno, de modo que o crime de tráfico foi imputado a eles injustamente, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime ao réu Carlos Gabriel Lopes dos Santos Pólvora, referente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é tecnicamente primário e a condenação existentes não pode se caracterizar mau antecedente. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), para atingir 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, no tempo da pena aplicada.

Em relação ao réu Jefferson Lima de Souza, referente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, devido aos maus antecedentes do acusado, dado que o réu possui condenação anterior definitiva pelo crime de furto (autos n. 3001020-97.2013.8.26.0590).

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente a reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime de roubo (autos n.0021556-88.2010.8.26.0590), nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na fase derradeira, estão ausentes as causas de diminuição e aumento, uma vez que o réu é reincidente, mesmo motivo pelo qual fixo o regime de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado CARLOS GABRIEL LOPES DOS SANTOS POLVORA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo devidamente SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade e multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão. Sem prejuízo, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado JEFFERSON LIMA DE SOUZA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em regime inicial fechado. Determino o perdimento de bens e valores encontrados em poder dos réu, com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Faculto o direito de recorrer em liberdade ao réu Gabriel Lopes. Expeça-se o alvará de soltura. Nego o direito ao recurso em liberdade a Jefferson Lima, pois o réu foi condenado nesta fase, demonstrando-se sua culpabilidade, permanecendo hígidos os motivos da prisão preventiva em seu desfavor, mormente em razão da presença da reincidência. Recomende-se o último réu na unidade em que se encontra.

P.R.I.

São Vicente, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA